

1501711-35.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... réu confessou que estava realizando o tráfico. Não se recorda se foi localizado dinheiro com o acusado. Na residência, foi o acusado que apontou onde estava a droga. Não se recorda se a droga estava em local visível ou escondida.

O réu, ao ser interrogado, negou a prática do delito de tráfico. Comproou entorpecente e, logo após, foi abordado pela polícia. Foi levado para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501711-35.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501711-35.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2235631/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 9230932 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1665/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2235631 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR EDUARDO PELEGRINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

CESAR EDUARDO PELEGRINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 04 de abril de 2020, por volta das 12h09min, na Avenida Prefeito Doutor Alfeu Fabris, n.º 100, Jardim Padre Augusto Sani, nesta cidade e Comarca, foi surpreendido, trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, 15,34 gramas da droga conhecida como maconha, dividida em 4 porções, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 93), o acusado apresentou defesa prévia nas fls. 99/101.

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 102/104).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 134).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público e a Defensoria Pública pugnaram pela desclassificação. Subsidiariamente, a Defensoria Pública teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A hipótese é de desclassificação.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do boletim de ocorrência de fls. 03/04, do auto de exibição e apreensão de fl. 05, da fotografia de fls. 21 e 26, pelo laudo pericial de fls. 78/81, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

No entanto, não foi comprovada a destinação comercial da droga.

A testemunha Policial Marcelo afirmou que, em patrulhamento, próximo a local que é ponto de venda de drogas, avistaram o réu entregando alguma coisa para uma outra pessoa. Quando eles perceberam a presença da viatura, o réu jogou algo no chão, e a outra pessoa saiu correndo. O que ele havia jogado era uma porção de maconha, e nada mais de ilícito foi encontrado com ele. Foram até a residência em que o réu morava, que ele disse ser da irmã dele; quando chegaram, viram uma pessoa saindo correndo de dentro; lá, encontraram mais quantidade de droga. A irmã do acusado estava no local. A irmã do réu falou que quem fugiu do local era o companheiro dela; ela não explicou porque ele teria fugido. Ela não falou de quem era a droga que foi localizada. Não se recorda em que local da casa estava a droga; acredita que era na cozinha. Não se recorda se o acondicionamento das porções de droga da residência eram iguais à encontrada anteriormente com o réu. Não havia informações de que o acusado atuava no tráfico naquela localidade. O acusado disse que era usuário de droga e que faria uso no local; ele também falou que entregara uma porção para a pessoa que fugiu; eles usariam entorpecente.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Policial Caique. Afirmou que, na ocasião, o réu confessou que estava realizando o tráfico. Não se recorda se foi localizado dinheiro com o acusado. Na residência, foi o acusado que apontou onde estava a droga. Não se recorda se a droga estava em local visível ou escondida. O réu, ao ser interrogado, negou a prática do delito de tráfico. Comprou entorpecente e, logo após, foi abordado pela polícia. Foi levado para a casa da sua irmã (onde morava na época), onde foi localizada mais droga. A polícia não viu a pessoa que vendeu a droga. Não foi encontrada droga na casa de sua irmã; toda a droga foi encontrada consigo. Ninguém fugiu quando a polícia compareceu. Não confirma seu depoimento prestado na fase policial.

Quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, o conjunto probatório acostado aos autos não confere a certeza necessária acerca do intuito de comercialização de droga por parte do réu.

Os elementos colhidos durante o processo convergem para a desclassificação da imputação de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A droga não foi apreendida em quantidade suficiente para caracterizar o comércio por si só.

Embora relevante o depoimento da autoridade policial que comprovou a relação do réu com a droga, a diligência foi iniciada em função de patrulhamento regular, sem que resultasse em qualquer outro indício (objetos, dinheiro ou circunstâncias) que corroborasse com a mercancia ilícita.

Não se desconhece o fato de que o tráfico é crime de ação múltipla, podendo se consumar por quaisquer dos verbos indicados no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, a finalidade específica do comércio não pode ser afastada a ponto de ser desconsiderado o dolo genérico de traficar sob pena de se incriminar objetivamente a conduta.

Assim, a exordial é amparada em elementos insuficientes ao decreto condenatório pelo tráfico.

Nesse sentido, indicada a propriedade dos entorpecentes e a confissão do acusado do sentido de ser usuário, a conduta se subsume, em tese, ao porte de droga para consumo próprio.

Como bem ponderado pelo ilustre representante do Parquet, havendo dúvida relevante sobre a finalidade da droga apreendida, deve ser operada a pretendida desclassificação em razão do princípio in dubio pro reo, tendo em vista a alegação do próprio acusado, aplicando-se o art. 28, da Lei de Drogas.

Diante de todo o exposto, opera-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal movida em face de CESAR EDUARDO PELEGRINO, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação do artigo 33, "caput", e CONDENÁ-LO no artigo 28, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-se a pena de advertência, tendo em vista os fatos e a primariedade do réu, e em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Jaú, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA